

[3] 국유재산에 설정된 사권 말소 등 관리 부적정

- 「국유재산법」 제11조(사권 설정의 제한) 제1항에 따르면 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다고 되어 있고¹⁾
 - 「같은 법」 같은 조 제2항 및 「같은 법 시행령」 제6조(사권 설정)에 따르면 국유재산에는 사권을 설정하지 못하며, 법률 또는 확정판결에 따라 국유재산에 사권을 설정하는 경우만 예외적으로 허용되어 있음
 - 따라서, 국유재산 취득 시 既설정된 사권은 말소하여야 하고, 국유재산 취득 후에 다른 법률 또는 확정판결에 따라 사권이 설정되었다면 존속 사유가 소멸하는 즉시 말소함이 타당함
 - 또한, 「부동산등기법 부칙에 따른 저당권 등 등기의 정리절차에 관한 사무처리 지침」(등기예규 제1592호)에 따르면 이해관계인이 1980. 12. 31. 이전에 등기부에 등기된 저당권·질권·압류·가압류·가처분·예고등기·파산·경매의 등기의 말소를 요청하는 경우 등기관이 관련 절차에 따라 심사 후 직권으로 말소가 가능하다고 되어 있음
- 그런데, 서울동부지역본부 및 서울서부지역본부²⁾에서 관리 중인 국유재산 48,705건에 대하여 압류, 가등기, 가처분, 근저당권 등 사권 설정 실태를 표본으로 점검한 결과

1) 「같은 법」 같은 조 같은 항 단서에는 “다만, 판결에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다”고 되어 있음

2) 이번 「국유재산 관리실태 특정감사」에서 미점검한 10개 지역본부는 앞으로 있을 지역본부 종합감사 시 점검 예정

(1) 1980. 12. 31. 이전에 국유재산에 설정된 사권 미처리

□ 서울동부지역본부 소관 ‘서울특별시 송파구 거여동 △△△-△△ (대, 294㎡)’ 소재 국유재산은

- 1972. 12. 28. ◎◎특별시로부터 채납처분에 의한 압류 등기 후 1990. 12. 29. 국가로 소유권이 이전되었으나 감사일 현재까지 해당 압류를 말소하지 않은 상태로 관리하고 있고

□ 서울서부지역본부 소관 ‘서울특별시 중구 신당동 △△△-△△△ (대, 159㎡) 및 △△△-△△△△(대, 281㎡)’ 소재 국유재산은

- 1961. 7. 18. 공유물 분할로 국가 단독소유가 되었으나 공유물 분할 전 공유자 지분에 설정된 근저당권을 말소하지 않고 관리하고 있는 등

- [표 5] 및 [별표 3]과 같이 총 56건의 국유재산은 1980. 12. 31. 이전에 설정된 사권이 존속하고 있는데도 별도의 조치를 취하지 않고 있는 사실이 있음

[표 5] 1980. 12. 31. 이전에 사권이 설정된 국유재산 현황

(단위 : 건)

소관부점	사권 종류					
	합계	압류	근저당권	가처분	가등기	예고등기

“기재 생략”

(2) 1981. 1. 1. 이후에 국유재산에 설정된 사권 미처리

- 서울동부지역본부 소관 '경기도 성남시 중원구 성남동 △△△△(대, 162㎡)³⁾' 소재 국유재산은
 - 1970. 12. 29 국가 앞으로 소유권이 이전된 이후 ◎◎시에서 1984. 10. 15. 압류하였으나 2006. 7. 3. 인수한 이후 감사일 현재까지 압류를 말소하지 않은 상태로 관리하고 있었으며
- 서울서부지역본부 소관 '서울특별시 구로구 구로동 △△△-△△△(전, 126㎡) 및 서울특별시 구로구 구로동 △△△-△△△(전, 296㎡)⁴⁾' 소재 국유재산은
 - 1997. 10. 8. 국가로 소유권이 이전되기 전인 1990. 1. 19. 및 2. 28. 선순위담보가등기가 설정되어 있었으나 말소하지 않고 관리중인 사실이 있는 등
- [표 6] 및 [별표 4]와 같이 총 42건의 국유재산은 사권이 존속하고 있는데도 별도의 조치를 취하지 않고 있는 사실이 있음

[표 6] 1981. 1. 1. 이후에 사권이 설정된 국유재산 현황

(단위 : 건)

소관부점	사권 종류					
	합계	압류	근저당권	가처분	가등기	예고등기

“기재 생략”

3) 국유재산에는 사권 설정이 금지되므로 해당 압류는 말소 촉탁하는 것이 타당함

4) 2014. 12. 31. □□부로부터 인수한 재산으로 국가로 소유권이 이전되기 전에 설정된 가등기는 '말소기준권리'가 될 수 있으므로 가등기에 대한 말소가 선행되어야 함

< 조치할 사항 >

◇ 서울동부지역본부장은 1980. 12. 31. 이전에 사권이 설정되어 있는 국유재산 14건(압류 3건, 가처분 8건, 가등기 3건)에 대하여 관할등기소에 사권 말소신청을 하고

○ 1981. 1. 1. 이후 사권이 설정되어 있는 국유재산 11건(압류 2건, 가처분 9건)에 대하여 말소가능 여부 등을 확인하여 적절한 조치를 하며

◇ 서울서부지역본부장은 1980. 12. 31. 이전에 사권이 설정되어 있는 국유재산 42건(압류 14건, 근저당권 3*건, 가처분 12건, 가등기 4건, 예고등기 9건)에 대하여 관할등기소에 말소신청을 하고

* '○○도 ○○○군 ○○○면 ○○○리 △△△-△' 소재 국유재산에 설정된 근저당권의 말소는 「부동산등기법 부칙에 따른 저당권 등 등기의 정리절차에 관한 사무처리 지침(등기예규 제1592호)」에 따라 등기소에서 직권으로 할 수 없으므로 근저당권자인 ○○○군농협에 잔여 채권액을 확인하고 말소신청 하는 등의 적절한 조치를 취할 필요 있음

○ 1981. 1. 1. 이후에 사권이 설정되어 있는 국유재산 31건(압류 5건, 근저당권 8건, 가처분 14건, 가등기 4건)에 대하여 말소가능 여부 등을 확인하여 적절한 조치를 하는 등 사권이 설정되어 있는 국유재산에 대하여 사권을 말소하여 관리하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별표 3] 1980. 12. 31. 이전에 국유재산에 사권이 설정된 현황

(단위 : m²)

순번	본부명	소재지	지목	면적	사권설정일	권리자	비고
----	-----	-----	----	----	-------	-----	----

“기재 생략”

[별표 4] 1981. 1. 1. 이후에 국유재산에 사권이 설정된 현황

(단위 : m²)

순번	본부명	소재지	지목	면적	사권설정일	권리자	비고
----	-----	-----	----	----	-------	-----	----

“기재 생략”
